

0000701-08.2022.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA BRITO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação penal em face de BEATRIZ CAROLINA BATISTA DE LIMA, de JEHNIFFER LARISSA LOPES, de PAULO JOSÉ DE CAMPOS, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençois Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000701-08.2022.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000701-08.2022.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA BRITO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação penal em face de BEATRIZ CAROLINA BATISTA DE LIMA, de JEHNIFFER LARISSA LOPES, de PAULO JOSÉ DE CAMPOS, de MATHEUS HENRIQUE JESUS SANTOS e de LUCAS DA SILVA BRITO, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, aproveitando-se do fato de PAULO ser segurança do Supermercado Dia e de BEATRIZ ser ex-empregada da empresa,

na função de caixa, ele lhe teria fornecido todas as informações no sentido de que um segurança do estabelecimento levaria um malote contendo elevada quantia ao banco para depósito em determinado dia e horário. Aduziu o Parquet que, munida de tais informações, BEATRIZ teria recrutado JEHNIFER, as quais, por sua vez, teriam chamado para a empreitada MATHEUS e LUCAS para a execução material do crime. Consignou, então, que, em 01/02/2022, na rua XV de Novembro, 686, Centro, Lencóis Paulista, BEATRIZ e JEHNIFER teriam conduzido MATHEUS e LUCAS às imediações do Supermercado, tendo aquela mostrado aos dois uma fotografia do segurança que deveria ser abordado, enquanto elas permaneceriam no veículo VW Gol, placa DWB-5336 (a qual estava alterada para viabilizar a fuga). Asseverou que os dois rapazes avistaram o segurança portando o malote e o abordaram, tendo MATHEUS lhe chutado as pernas, ao passo que LUCAS lhe teria apontado uma faca anunciando o roubo, subtraindo o malote em seguida, contendo R\$ 25.000,00, correndo até o ponto previamente ajustado com as réis, fugindo os quatro juntos no VW Gol até a residência de MATHEUS, onde o dinheiro teria sido partilhado. Alegou que, no ato da divisão, BEATRIZ teria sido categórica ao pontuar que deveria haver o resguardo de parcela a PAULO, por lhe ter dado a informação que resultou no roubo. Asseverou que, iniciadas as investigações, câmeras de segurança teriam flagrado a ação de MATHEUS e LUCAS contra o segurança e quando eles adentraram no veículo. Informou ter o segurança reconhecido MATHEUS como aquele que lhe chutou as pernas, enquanto a mãe de LUCAS reconheceu a fotografia do próprio filho. Relatou que MATHEUS e BEATRIZ teriam confessado extrajudicialmente o delito. Requereu, assim, que os réus fossem incurso no tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com as respectivas condenações. Pugnou, ainda, pelo perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa e pela fixação de indenização mínima a ser direcionada à vítima.

A denúncia, de fls. 73/80, está acompanhada do inquérito policial e demais documentos de fls. 03/66, dos quais consta que, às fls. 26/27, foi decretada, a pedido da autoridade policial, além da expedição de mandado de busca e apreensão nos domicílios de MATHEUS e LUCAS, a prisão temporária de BEATRIZ e PAULO, posteriormente convertida em preventiva às fls. 67/70, incluindo também os dois primeiros e também JEHNIFER.

Às fls. 104/112, está o aditamento da denúncia feito pelo Ministério Público para inclusão de MICHELE APARECIDA FORNARO, também qualificada, e para correção de erros materiais. Esclareceu o Parquet que BEATRIZ e PAULO se valeram do fato de MICHELE ser também empregada do Supermercado Dia para trocarem informações e planejamento acerca da empreitada criminosa, tendo ela emprestado seu celular para PAULO, a fim de evitar registros telefônicos com BEATRIZ. Alegou que BEATRIZ, munida das informações, teria integrado JEHNIFER, a qual conheceria pessoas que pudessem aderir ao esquema, conduzindo, então, BEATRIZ até MATHEUS e LUCAS. Asseverou ter LUCAS se valido de uma arma de fogo para viabilizar o roubo da quantia de R\$ 24.249,00. Sustentou que após a divisão do dinheiro na casa de MATHEUS, BEATRIZ, JEHNIFER e MICHELE se encontraram um estúdio de tatuagem, onde BEATRIZ entregaria o quinhão de MICHELE. Aduziu que policiais militares teriam avistado o VW Gol conduzido por BEATRIZ no estacionamento de um restaurante, reconhecendo-o como aquele utilizado na fuga dos assaltantes, tendo encontrado no seu interior R\$ 4.049,00, que seriam destinados a MICHELE. Ratificou, no mais, os termos da denúncia original, requerendo que os réus fossem incurso no tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II e III, e § 2º-A, I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. Todos os réus foram pessoalmente citados, exceto LUCAS, que estava foragido, sendo citado por edital, expedido à fl. 129, sendo determinado, então, o desmembramento do feito em relação a ele, com a suspensão do processo na forma do art. 366 do Código de Processo Penal em 06/04/2022 (fls. 136/138), gerando-se os presentes autos.

Às fls. 171/194, foi noticiada a captura de LUCAS, que foi citado pessoalmente (fl. 201), sendo revogada a suspensão do processo em 25/07/2022 (fl. 206).

Foi nomeado ao réu defensor dativo, que apresentou resposta escrita às fls. 217/218, dizendo-se inocente e preferindo manifestar-se sobre o mérito da acusação oportunamente.

Às fls. 223/224, foi ratificado o recebimento da denúncia em relação a LUCAS, com designação de audiência de instrução para o dia 05/10/2022. Em 27/09/2022, de ofício foi revisitada a necessidade de prisão preventiva do réu, ficando mantida (fls. 304/305).

Na audiência, qual foram colhidos os depoimentos de três testemunhas e o interrogatório do réu. Em seguida, foi determinado o encerramento da instrução, oportunizando-se às partes apresentação de razões finais escritas (fls. 310/313). O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 317/328, ratificando os termos da denúncia, pugnando pela decretação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu, com exasperação da pena na primeira fase, pelo alto valor subtraído (R\$ 25.000,00) e pela excessiva violência física praticada contra o segurança do supermercado; na segunda, por ter executado o crime mediante promessa de recompensa, sem o reconhecimento da confissão; e na terceira pelo fato de ter o crime ocorrido na circunstância de transporte de valores e pelo emprego de arma de fogo. Pugnou, ainda, pela decretação do regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 332/335, requerendo basicamente o reconhecimento da confissão na aplicação da reprimenda.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistentes preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo diretamente ao julgamento.

A pretensão acusatória é procedente.

Isso porque a autoria e a materialidade estão estampadas no boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 09/11), pelo laudo pericial das imagens das câmeras instaladas pelo Município (fls. 141/163) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ouvida em juízo, a testemunha VALDECI LEMES, aqui tratada como vítima por ter sido quem sofreu a subtração dos valores pertencentes ao SUPERMERCADO DIA, afirmou o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

Nesse dia, eu estava trabalhando. Eu entrava ao meio-dia. Sempre na troca de turno eu entrava meia hora mais cedo para fazer a contagem do dinheiro. Eu fazia essa contagem duas vezes por semana. Quando era o SUPERMERCADO DIA, o carro forte é que vinha fazer a coleta do dinheiro. Como acabou o contrato, e veio a franquía, me perguntaram se dava para fazer o depósito do dinheiro, e falei que não havia problema. No começo, eu estava indo até a agência do banco de carro, mas um dia da semana precisei ir a pé. O que está detido, o PAULO, entrou duas vezes na sala onde eu fazia a contagem do dinheiro. Quando comecei ver que o PAULO estava frequentando direto a sala onde eu fazia a contagem do dinheiro, eu me mudei para outro lugar, e mesmo assim ele foi umas duas vezes para ver quanto havia de dinheiro. Nesse dia, eu saí mais ou menos 12h40min ou 13h00min. Eu sempre mudava o trajeto. Nesse dia, eu ia pela rua da antiga rodoviária, quando dois indivíduos me abordaram, me deram um soco por trás, e um chegou a falar que a fita tinha sido dada. Levaram o malote de dinheiro. Ao cair no chão, o malote caiu logo à frente, me deram um soco e já pegaram o malote. O que veio atrás apontou a arma para mim. Caí no chão, e esse indivíduo falou que a fita tinha sido dada. Reconheci somente o que me deu um soco. Quando esse indivíduo foi pegar o dinheiro, eu vi a cara dele, mas o outro eu não vi. Não sei nem quem é LUCAS DA SILVA BRITO. [Neste momento, foi realizado reconhecimento judicial entre a vítima e o réu presente à audiência, na forma como descrita na ata] Eu caí no chão, e essa pessoa já chegou falando que a fita tinha sido dada, e saíram correndo. A primeira pessoa que me atacou foi quem levou o dinheiro, e a segunda foi a que disse que a fita tinha sido dada. Pelo que me lembro, nunca vi essa pessoa que está com a placa 1.

Em seguida, colheram-se os depoimentos das testemunhas policiais:

PC JÚLIO CÉSAR DE LIMA: Houve uma situação na qual o LUCAS estava envolvido com uma quadrilha. Iniciou-se com funcionários do SUPERMERCADO DIA. Começou com uma moça, a BEATRIZ, que trabalhava no local, e ela juntamente com outros funcionários orquestraram tal ação e contrataram o LUCAS e o MATHEUS, que é o comparsa do LUCAS, morador de outro bairro. O LUCAS e o MATHEUS fizeram a ação delitiva, subtraindo a

importância de R\$ 24.000,00 de segurança que estava fazendo o transporte do malote do SUPERMERCADO DIA até o banco. As duas mulheres ficaram dentro do carro nas proximidades, onde deram apoio na fuga. Durante as investigações, a quadrilha foi desmembrada, e só ficou faltando a captura do LUCAS. Posteriormente, ele compareceu junto com a mãe aqui na unidade policial e se entregou, alegando que estava presente nessa ação delitiva. Foi a própria BEATRIZ, a proprietária do veículo, que nos indicou aqui na delegacia os outros envolvidos. Posteriormente, a BEATRIZ entrou em viatura descaracterizada e foi indicando a casa de todos. Em seguida, foi solicitado o pedido de busca junto ao Poder Judiciário, que foi deferido. Porém, na data do cumprimento da casa do LUCAS, acho que ele obteve informações, percebeu a movimentação ou alguém teria ligado para ele, e ele se evadiu do local, mas chegamos nele pela própria autora do fato. Eu não conhecia o LUCAS, mas o pessoal mais antigo que trabalha aqui na unidade já o conhecia. O LUCAS compareceu posteriormente, acho que depois de alguns meses depois do fato. Salvo engano, esse fato ocorreu no mês de fevereiro, e o LUCAS compareceu em julho e se entregou juntamente com a mãe dele, de nome Edna, aqui na unidade policial. Quando o LUCAS se entregou, ele só nos falou que estava se entregando, porque estava envolvido na situação do roubo. [...] Foram apresentadas as imagens da câmera de segurança para genitora do LUCAS. Estávamos com as imagens no celular e apresentamos para mãe do LUCAS tanto a foto dele printado do vídeo quanto o vídeo, e ela reconheceu o LUCAS sem sombra de dúvidas. A imagem era da fuga do LUCAS, após pegarem o malote do segurança. O MATHEUS a gente tinha informações dele. Demos o cumprimento do mandado de busca, localizamos esse indivíduo no interior do imóvel dele. Inclusive, o MATHEUS estava com uma parte, salvo engano, R\$ 60,00 na carteira, e com drogas. Essa é outra situação, mas o dinheiro o MATHEUS falou que era o que tinha sobrado da parte dele, do que foi pago para ele. O MATHEUS confessou a participação dele nesse delito. No início das investigações, verificou-se que quem orquestrou tudo foi a proprietária do veículo Gol, a BEATRIZ. Ela que organizou a quadrilha e que deu início a toda a ação. A BEATRIZ que confessou a participação do LUCAS. Não indagamos ao MATHEUS a respeito do LUCAS, haja vista que já tínhamos certeza da situação, pelo fato de a BEATRIZ ter dado o endereço e a localização deles; até indicou a casa onde cada um morava.

PM GEOVANNI APARECIDO TUCARELLI: [...] Fomos acionados no SUPERMERCADO DIA, via COPOM, noticiando que havia ocorrido um assalto bem na esquina das Lojas Pernambucanas, na Rua XV de Novembro. O vigilante estava levando um malote para fazer o depósito no banco e foi surpreendido por dois indivíduos, um mais alto e outro era baixo, com arma de fogo. O VALDECI levou um empurrão, e colocaram uma arma de fogo na cabeça dele, falando para passar o malote porque a fita tinha sido dada. Diante desses fatos, fomos SUPERMERCADO DIA, [...] e três pessoas me disseram algumas coisas que ocorreram de anormal, o que nos levou a quatro pessoas, que são o pessoal que já está preso. Uma dessas pessoas é a BEATRIZ, que veio a confessar, o réu que está presente, o outro que não sei se ele foi preso, o MATHEUS, e um vigilante, o PAULO. Quando a gente encontrou o carro posteriormente, foi localizada no carro da Beatriz uma quantia de R\$ 4.000,00 e mais alguma coisa. Foram encontrados objetos pertencentes ao vigilante do SUPERMERCADO. Posteriormente, a gente chegou até o vigilante, o PAULO. Já tinha denúncia de que a arma que foi usada no assalto estaria com o vigilante, debaixo do banco do carro dele. Realmente a arma foi encontrada no banco do carro do Paulo. [...] Inclusive, foi levantado em câmeras do Município onde o carro estava, por onde eles correram, e tinha mais um dentro do carro. Foi aonde a gente chegou posteriormente com a placa no veículo encontrado no estacionamento do Golden Grill, na própria Rua XV de Novembro. Quem falou sobre o réu aqui presente foi a BEATRIZ. Algumas pessoas nos informaram sobre dinâmicas diferentes que teriam ocorrido naquele dia do assalto, e foi isso que nos levantou algumas suspeitas, e chegamos até o carro da BEATRIZ que estava estacionado no Golden Grill. [...] São quase noventa câmeras no Município de Lençóis. Quando a gente joga "Pela Rua XV de Novembro, desceu tal rua", eles começam puxar determinadas ruas, horários, e consegue-se ver para onde os indivíduos foram. Nesse trajeto, a gente conseguiu a placa do carro, as características do veículo, e

começamos fazer a busca. Se eu não estiver enganado, o veículo foi encontrado umas seis horas depois do acontecido, estacionado. Foi feita perícia posteriormente, mas na placa do veículo, pelas câmeras, a gente notou que tinha adesivo adulterando a placa. Quando o carro foi encontrado vimos, que na placa continha cola do adesivo. Nessas imagens que recebemos, a gente viu perfeitamente pessoas chegando até o carro. Com toda certeza, absoluta, vou falar a verdade: eu não consegui ver rostos, mas consegui ver características, altura, magro... o outro parecia ser um pouco baixo, cheinho, mas o rosto a gente não conseguiu ver, porque estava com capuz, blusa... conseguimos identificar que tinha três pessoas no carro, e uma possível quarta pessoa, porque parece que deu a entender que tinha um braço para fora do carro. Essas características da pessoa mais alta que vi se enquadram perfeitamente com as características do réu LUCAS, até porque depois a BEATRIZ veio a indicar o pessoal todo. Todo o quebra-cabeça que a gente fez a BEATRIZ confessou quando foi detida. A BEATRIZ mencionou o nome do LUCAS, e por isso que chegamos até ele. Só para esclarecer, a BEATRIZ veio a confessar, mas não foi para nós policiais militares, e sim na Polícia Civil. Não conheço o LUCAS dos meios policiais. Estou em Lençóis Paulista há um ano. O LUCAS é conhecido por outros policiais mais antigos. Finalmente, o réu foi interrogado:

Não era eu que estava com o revólver; eu só estava acompanhando. Eu estava junto com o MATHEUS. Na verdade, eu não tinha visto a vítima com o malote. Esse MATHEUS tinha me chamado em casa por volta das 10h30min, quase 11h00min. Eu tinha acabado de tomar café da manhã, e ele me chamou dizendo que ia depositar o dinheiro do pessoal dele. Provavelmente era da mãe dele, e falei que iria. Quando cheguei na esquina do banco, o MATHEUS trombou de frente com esse senhor. Nisso, ele já passou uma rasteira, e só fiquei olhando. Nisso, o MATHEUS sacou o revólver e anunciou a fita, e eu só fiquei olhando. O MATHEUS pegou o dinheiro, quando ele pegou, saí correndo, fiquei desesperado. Eu não sabia o que estava acontecendo. O MATHEUS quis me encaixar em um problema. Nisso que saímos correndo, encontramos essa mulher, e o MATHEUS pediu para ela dar carona. Entrei dentro do carro, e por fim fui ver que o MATHEUS tinha pegado bastante dinheiro. Eu fiquei com uns R\$ 1.100,00 só, porque eu não tinha feito nada. Não conhecia a JEHNIFER. O único que eu conhecia era o MATHEUS. Ninguém mostrou a foto do segurança, porque, para mim, eu estava indo receber o dinheiro junto com o MATHEUS, que ele tinha falado que ia receber da mãe dele. A gente desceu do Núcleo até o Centro a pé. Fomos conversando, até passamos no Supermercado Santa Catarina para comprar umas bolachas. Quando chegou na esquina da antiga rodoviária, o MATHEUS foi e fez essa fita. Tanto que fiquei desesperado quando fiquei sabendo que os policiais tinham ido até a minha casa por causa dessa situação. Só que, um dia antes, eu tinha ido à casa da minha namorada. Nisso, fiquei desesperado, e fiquei uns meses na casa da minha namorada. Já começou a tocar no meu coração em acabar logo com isso, de me entregar. Então, liguei para a minha mãe, e fomos para delegacia. Tanto que estou arrependido, e espero uma nova oportunidade. Eu só acompanhei. Não participei do roubo. O MATHEUS estava do meu lado, e eu estava junto, como se a gente fosse receber o dinheiro no banco. Então, o MATHEUS deve ter visto a vítima, e foi ao encontro dela e passou uma rasteira, sacou o revólver da cintura e apontou para ela. Eu só fiquei acompanhando. O MATHEUS foi e pegou o malote, e aí fiquei desesperado e comecei a correr. Não fiz nada com a vítima. A única coisa que aconteceu foi que a vítima caiu perto do meu pé. Eu estava com camisa; era cinza. Eu só estava acompanhando. Nesse local, só estávamos eu e o MATHEUS. Quando a gente estava correndo apareceu uma mulher oferecendo uma carona. Eu estava desesperado e entrei no carro. Entrei dentro do carro, mas para a gente descer até o banco, fomos a pé. Depois que o MATHEUS fez esse ato, na hora de correr, realmente entrei no carro. O MATHEUS, a JEHNIFER e a BEATRIZ podem estar inventando que descii com eles de carro. Realmente a gente foi a pé. Chegamos ao local, e o MATHEUS fez esse acontecido. Uns dois quarteirões depois a gente encontrou esse carro oferecendo carona, e entrei dentro do carro sim. [Neste momento, são mostradas ao réu as fotografias de fl. 150] Sou esse rapaz com camisa preta; realmente, não sou eu o de camisa cinza. Eu sou o de camiseta preta. Fiz confusão. Pois bem.

A prova oral confirmou a coautoria do réu no roubo aqui apurado.

As investigações indicavam que BEATRIZ se acertou com PAULO, planejando o roubo, que aconteceria quando VALDECI levasse consigo os valores em malote para depósito. Para tanto, teriam contado com ajuda de JEHNIFER, arregimentando ainda MATHEUS e LUCAS, os quais acabaram por executar o assalto já perto da instituição financeira onde seria realizado o depósito.

A materialidade do roubo é inconteste, sobretudo pela sequência apontada às fls. 141/163, mostrando os executores dominando a vítima com violência e grave ameaça, subtraindo o malote de suas mãos.

Conforme se percebe dos depoimentos dos policiais e dos elementos indiciários, BEATRIZ, na fase policial, confessou ter PAULO a procurado e lhe informado que VALDECI saía com malotes do supermercado para depósito e que, na terça-feira, dia 01/02/2022, essa atividade aconteceria, sendo que PAULO ainda lhe solicitou que arranjasse duas pessoas para a execução do roubo, o que, segundo a referida ré, foi feito por ela, que trouxe à baila LUCAS e MATHEUS. Ainda na fase policial, BEATRIZ informou que JEHNIFER estava de alguma forma envolvida no esquema, embora não tenha entrado em detalhes. BEATRIZ relata ter munido os executores LUCAS e MATHEUS com informações passadas por PAULO, como a forma com a qual VALDECI carregava o malote.

Os policiais ouvidos trouxeram a suma das investigações, explicando que, munidos das imagens do local do roubo, observando os executores entrando no veículo, conseguiram encontrá-lo horas mais tarde estacionado em um restaurante, localizando no interior mais de R\$ 4.000,00. Os elementos indiciários indicam que, apreendido o veículo, BEATRIZ compareceu a delegacia para tentar reavê-lo, quando, sem ter como negar o ocorrido, resolveu confessar o esquema do roubo, indicando todos os participantes, inclusive a residência de LUCAS.

A força policial, com autorização deste juízo, se dirigiu até a casa de LUCAS, constatando sua fuga, ficando meses nessa situação, até ter se entregado voluntariamente.

No mais, os elementos dos autos demonstram a versão fantasiosa apresentada pelo réu até ser confrontado com sua fotografia praticando o roubo. Explica-se.

Como visto, LUCAS negou que soubesse do roubo, tendo sido convidado por MATHEUS para irem ao banco para efetuarem um depósito ou realizar um saque (não ficou tão claro em seu depoimento), tendo ambos percorrido todo o caminho a pé. Segundo LUCAS, chegando à antiga rodoviária da cidade, para a sua surpresa, MATHEUS teria abordado o segurança VALDECI violentamente, dando-lhe uma rasteira e sacando o revólver, ao passo que ficou atônito vendo toda aquela cena. Alegou que sua única participação foi o fato de o malote ter caído em seu pé, tendo, assim, assustado, saído em disparada, encontrando o veículo conduzido por BEATRIZ, que lhes ofereceu carona, afirmando não a conhecer, por outro lado.

Entretanto, a versão se mostrou mentirosa e irreal.

Em primeiro lugar, VALDECI o reconheceu sem sombra de dúvidas em juízo, quando comparado com outras duas pessoas que estão igualmente presas, de modo que LUCAS realmente estava no local da execução do crime.

Outrossim, a sequência de frames das câmeras de segurança instaladas pelo Município, especialmente as de fls. 146/150 desmentem o réu, indicando sua efetiva participação ativa inclusive na violência praticada contra VALDECI, aparentemente apontado um objeto contra o segurança, tornando por si insubsistentes as negativas do réu.

E, com efeito, confrontado com as evidências, LUCAS cedeu e reconheceu-se no local dos fatos, deixando de negar a prática do fato, restando configurada sua responsabilidade.

Finalmente, a majorante do concurso de pessoas é patente, ainda que não alegada nas razões finais ministeriais, por se tratar de circunstância inerente ao próprio crime e descrita na denúncia, dispensando-se maiores considerações.

Também incide a majorante de a vítima estar em transporte de valores, com ciência de LUCAS a esse respeito, ainda que não seja atribuição principal do segurança VALDECI tal ato.

Contudo, não incide a majorante do emprego de arma branca nem de arma de fogo, não

havendo qualquer evidência de que tenha sido utilizado qualquer artefato senão um simulacro de arma de fogo.

Não houve qualquer reconhecimento formal a respeito, e o segurança VALDECI, ainda que experiente, estava dominado pelos executores do roubo, não sendo crível que tenha, somente de relance e em meio a adrenalina, identificado uma arma de fogo. Aliás, se assim o é, o simulacro encontrado na casa de PAULO, em relação ao qual se alega a utilização no roubo, não teria qualquer ligação com a empreitada criminosa. Ademais, no auto de reconhecimento de fl. 31 foi apresentado a VALDECI o simulacro de arma encontrado na casa de PAULO, tendo ele dito ser semelhante à usada no crime, mas sem dar certeza.

Outrossim, não se sabe de que espécie era a tal arma, não havendo certeza, a bem da verdade, que o tal simulacro encontrado na casa de PAULO tenha mesmo sido utilizado na empreitada, o que afasta a incidência da referida majorante.

PASSA-SE, ASSIM, À DOSIMETRIA DAS PENAS.

Na primeira fase, diversamente do que sustenta o Ministério Público, as consequências não se mostram mais graves do que o comum, eis que, se realmente houve a subtração de aproximadamente de R\$ 25.000,00 - quantia essa que tampouco se mostrou cabalmente comprovada, já que (i) não há documentos a indicá-la e (ii) a prova oral aponta certa intriga entre os réus, que pensavam haver mais dinheiro -, tal circunstância já é avaliada na causa de aumento de pena correspondente ao fato de a vítima estar em serviço de transporte de valores, o que já presume a existência de quantias altas. Entendimento contrário implicaria bis in idem.

No entanto, é de acolher-se a majoração da pena em razão da violência real contra VALDECI praticada para a execução do roubo.

Assim, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em quatro anos e oito meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não é o caso de agravar a pena pelo fato de LUCAS ter agido mediante promessa de recompensa, pois o ideal da participação em um roubo em concurso de pessoas é justamente, além de facilitar a empreitada, o próprio patrimônio que será dividido, não fazendo sentido a incidência da agravante. A propósito:

Roubo qualificado - Grave ameaça contra a pessoa pela utilização de arma de fogo - Circunstância que integra o tipo penal - Aumento da pena base - Impossibilidade; Roubo qualificado - Crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa - Objetivo presente nos crimes contra o patrimônio - Ascendência de um réu sobre o outro - Ausência de comprovação - Agravantes afastadas; Roubo qualificado - Presença de mais de uma qualificadora - Aumento superior ao mínimo - Justificativa - Necessidade - Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo qualificado - Crime cometido mediante grave ameaça contra a pessoa e em concurso de agentes - Delito que desassossega a sociedade e exige tratamento rigoroso - Regime fechado - Cabimento; Roubo qualificado - Progressão ao regime menos gravoso - Impossibilidade - Apreciação de benefício que somente pode ser realizado em sede de execução - Art. 66, inciso III, "c", da Lei de Execução Penal - Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0004344-64.2014.8.26.0606; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 06/09/2016)

Colhe-se do julgado:

[...]

Na segunda fase, a agravante prevista no art. 62, inciso IV (crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa) é inconsistente, já que nos crimes contra o patrimônio, que visa normalmente o incremento financeiro, o reconhecimento dessa qualificadora acarretaria evidente bis in idem. [...]

Por outro lado, incidem as atenuantes da confissão (ainda que em menor grau) e da menoridade relativa, eis que o réu tinha 18 anos à época dos fatos, de modo que ambas juntas permitem a compensação com o aumento anterior, retornando a pena ao mínimo, em quatro anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, com a incidência de duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e a vítima estando em serviço de transporte de valores), incremento a reprimendas em 3/8, ficando a pena final, à míngua de minorantes, em cinco anos e

seis meses de reclusão, e 13 dias-multa.

O dia-multa é no mínimo legal ante as condições do réu.

Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a oito anos, impossível a aplicação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal), mesmo em se levando em conta o tempo em que LUCAS leva preso, com fulcro no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

O réu é primário, o que faz com que, em tese, lhe seja possível a aplicação do regime semiaberto.

Contudo, além de ter praticado violência real em face da vítima, não demonstrou arrependimento ou contribuição com as investigações, tendo ficado foragido por meses e mentido em juízo, somente reconhecendo sua participação com a evidência escancarada que lhe foi apresentada, de modo que o regime intermediário, no seu caso, não seria suficiente para tanto, apesar de ter apenas 18 anos à época dos fatos.

Em se tratando de crime praticado com violência e grave ameaça, além da quantidade de pena, não cabe a aplicação das benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal. Relativamente à obrigação de reparar o dano aduzida na denúncia, na forma dos arts. 91, I, do Código Penal e 387, IV, do Código de Processo Penal, deixa-se de arbitrar tal indenização neste juízo penal porque, a bem da verdade, não há nos autos efetivamente o valor exato roubado, sem qualquer recibo ou outro documento indicando a quantia havida naquele malote, existindo apenas a informação verbal da vítima a respeito.

A prova oral colhida nos autos nº 1500196-40.2022.8.26.0319, por outro lado, denotou que aparentemente os valores roubados eram menores, causando certa animosidade entre eles no que toca à divisão do produto, havendo dúvida de qual teria sido o real prejuízo à vítima, havendo incerteza no aspecto, de modo que há necessidade de dilação probatória a ser realizada no juízo cível. Novamente o E. Tribunal de Justiça:

[...] AFERIÇÃO DO DANO AUSÊNCIA Matéria não abordada no curso da ação penal "Quantum" fixado que se pautou, exclusivamente, em estimativa da vítima sobre o prejuízo sofrido Aferição do valor do dano que exigiria desnecessária dilação probatória, para a solução da questão de natureza cível Sentença reformada, de ofício, para excluir a condenação à reparação do dano. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Criminal 0015651-26.2010.8.26.0292; Relator (a): Amado de Faria; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2013; Data de Registro: 13/04/2013)

Colhe-se do julgado:

Conquanto se esteja diante de crime patrimonial cujo dano de natureza material poderia ser, em tese, aferido pelo juízo criminal -, observa-se que o "quantum" de reparação não foi objeto de debates no curso da instrução.

[...]

Vale ressaltar que o "quantum" mínimo de reparação, uma vez definido pela sentença condenatória, não mais será suscetível de questionamento por ocasião da liquidação, em Juízo Cível. Daí a necessidade de se fixar de forma mais acurada o montante de indenização.

Destaca-se que o MM Juízo de Primeiro Grau não está obrigado a, sempre, fixar um valor mínimo de reparação. Seria pouco razoável exigir desnecessária dilação probatória para apuração de questão de natureza cível.

A reparação "ex delicto" deve ser objeto de ação própria, no Juízo cível competente, respeitada a sentença condenatória com trânsito em julgado, no concernente à já proclamada responsabilidade do réu em reparar o dano derivado do crime.

Assim, indefiro o pedido de indenização mínima aqui, remetendo as partes ao juízo cível para aferição do quantum.

Derradeiramente, caso recorra, o réu somente o fará preso, porquanto a autoria e a materialidade foram comprovados após a instrução, tornando certo o crime por ele praticado, delito esse que causou grande repercussão nesta cidade, de modo que deverá aqui ser assegurada a ordem pública e, inclusive, e garantida a aplicação da pena, pois eventual soltura, com a condenação aqui aplicada, poderá implicar fuga

do réu para não cumprir a pena privativa de liberdade, visto que o réu chegou a ficar foragido por três meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público para declarar o réu LUCAS DA SILVA BRITO incurso no tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II e III, do Código Penal, para aplicar-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias multa, com o dia-multa no mínimo legal.

FICA MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado dativo nomeado em favor do réu pelo Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e mais o necessário para cumprimento da pena e oficie-se para fins do art. 15, III, da Constituição da República.

Após, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lencois Paulista, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA